

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Mandado de Injunção

O mandado de injunção é remédio constitucional utilizado para solução de um caso concreto, para atendimento a um direito subjetivo impedido pela inércia do legislador em regulamentar dispositivo da Constituição de eficácia limitada, relativo ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. De acordo com o inciso LXXI do art. 5º da CF/88:

Art. 5º.....

.....

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Ou seja, se um indivíduo perceber que **omissão governamental** está inviabilizando o exercício de seus **direitos e liberdades** constitucionais e das prerrogativas inerentes à **nacionalidade, à soberania e à cidadania** poderá utilizar-se do mandado de injunção.

Queremos que você entenda que o constituinte de 1988 criou essa figura como forma de dar efetividade ao texto constitucional. Afinal de contas, não adianta criar um direito e não viabilizá-lo posteriormente por omissão legislativa, não é verdade? Portanto, trata-se de um remédio para ser utilizado quando a norma constitucional for de **eficácia limitada**.

Você se lembra dos conceitos de **eficácia das normas constitucionais** não lembra? Vamos revisá-los ligeiramente:

As normas de eficácia **plena** são aquelas que já estão aptas para produzirem os seus plenos efeitos com a simples entrada em vigor da Constituição, independentemente de regulamentação por lei.

As normas de eficácia **contida, restringida ou restringível** também estão aptas para a produção de seus plenos efeitos com a simples promulgação da Constituição, mas podem ser **restringidas**. Promulgada a Constituição, aquele direito (nelas previsto) é imediatamente exercitável, mas esse exercício poderá ser restringido no futuro.

As normas de eficácia **limitada** são aquelas que **só produzem seus plenos efeitos depois da exigida regulamentação**. Elas asseguram determinado direito, mas esse direito não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário. Enquanto não expedida a regulamentação, o exercício do direito permanece impedido.

Pois bem. É importante você ter em mente que esse é um remédio constitucional para ser utilizado no sentido de viabilizar o exercício de direito previsto na **Constituição Federal**, mas **carente de regulamentação**.

Agora, se o direito estiver previsto não na Constituição Federal mas em norma infraconstitucional (lei, medida provisória, tratado internacional com força de lei etc.) **não cabe o mandado de injunção**.

Assim, veja quais são pressupostos de cabimento do mandado de injunção:

I - falta de norma regulamentadora de eficácia limitada definidora de **princípio programático (normas programáticas)**;

II - falta de norma regulamentadora de normas constitucionais definidoras de **princípios institutivos ou organizativos**, de natureza **mandatória ou impositiva**;

III – inviabilização do exercício de um **direito** ou **liberdade constitucional**;

IV – o transcurso de **prazo razoável** para a elaboração da norma.

Só refrescando a sua memória: as normas definidoras de **princípio institutivo ou organizativo** são aquelas em que a Constituição estabelece regras para a futura criação, estruturação e organização de órgãos, entidades ou institutos, ou define regras sobre seus agentes, mediante lei (por exemplo, “a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios” (CF, art. 33).

Também ensejam mandado de injunção as normas definidoras de **princípios programáticos**, que são aquelas em que a Constituição estabelece os princípios e diretrizes a serem cumpridos futuramente pelos órgãos estatais (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), visando à **realização dos fins sociais do Estado**.

Antigamente, ao julgar um mandado de injunção, o STF **apenas declarava a mora legislativa** em editar lei que regulamentasse determinado direito. Essa posição era classificada como **não-concretista** e tinha pouca efetividade para o impetrante do Mandado de Injunção, pois a norma constitucional permanecia não regulamentada e o exercício do seu direito obstado. Então o que acontecia? O Supremo declarava o órgão faltoso em mora e aguardava que o próprio órgão editasse a norma faltante.

A partir de 2007, o STF passou a adotar, em alguns casos, a **corrente concretista** no mandado de injunção, em que a própria decisão é capaz de viabilizar o exercício do direito e afastar a lesividade da inércia do legislador, **indicando a norma ou mesmo criando a norma** que dará concretude ao comando constitucional.

Por exemplo, em sede de três mandados de injunção (**MI 670, 708 e 712**), nos quais se discutia o direito de greve do servidor público, o STF firmou entendimento de que, até que seja elaborada a lei específica reclamada pela Constituição (art. 37, VII), os servidores poderão exercer o direito de greve, obedecendo-se ao regramento da lei de greve do setor privado (Lei nº 7.783/1989), adotando, portanto, a teoria concretista-individual para o caso.

Em outro aresto, e salientando o caráter mandamental e não simplesmente declaratório do mandado de injunção, o STF decidiu caber ao Judiciário, por força do disposto no art. 5º, LXXI e seu § 1º, da CF, não apenas emitir certidão de omissão do Poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas viabilizar, no caso concreto, o exercício desse direito, afastando as consequências da inércia do legislador. Na espécie, a impetrante, auxiliar de enfermagem, pleiteava fosse suprida a falta da norma regulamentadora a que se refere o art. 40, § 4º, a fim de possibilitar o exercício do seu direito à aposentadoria especial, haja vista ter trabalhado por mais de 25 anos em atividade considerada insalubre (**MI 721/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgada em 30.08.2007**).

Nessa mesma orientação jurisprudencial, o Supremo o Tribunal julgou procedente pedido formulado em mandado de injunção para, de forma mandamental, assentar o direito do impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência de atividade em trabalho insalubre prevista no § 4º do art. 40 da CF, adotando como parâmetro o sistema do regime geral de previdência social (Lei 8.213/1991, art. 57), que dispõe sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada (**MI 758/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.7.2008**).

Sobre o mesmo art. 40, § 4º, da Constituição, na sessão plenária do dia 15.04.2009, o STF, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem nos **MI 788/DF, MI 795/DF, MI 796/DF, MI 797/DF, MI 808/DF, MI 809/DF, MI 815/DF, MI 825/DF, MI 828/DF, MI 841/DF, MI 850/DF, MI 857/DF, MI 879/DF, MI 905/DF, MI 927/DF, MI 938/DF, MI 962/DF, MI 998/DF**, para comunicar a mora legislativa à autoridade coatora competente e determinar a aplicação, no que couber, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Dessa forma, reafirmou-se o entendimento do Tribunal no sentido de que, ante a prolongada mora legislativa, no tocante à edição de lei complementar reclamada pela parte final do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, impõe-se a aplicação das normas correlatas previstas no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, em sede de processo administrativo.

Assim, podemos estudar melhor um pouco cada uma das **teorias** que envolvem o mandado de injunção:

A **teoria concretista individual intermediária** manifesta-se quando o STF determina a edição da norma faltante, estabelecendo prazo para a feitura da lei. Exaurido o prazo permanecendo a inércia do legislador, o autor passa a ter assegurado o seu direito individual, requerível judicialmente, independentemente da supressão da inércia legislativa. É o que determina inclusive o art. 8º, inciso I, da Lei 13.300/2016:

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

Na **teoria concretista individual**, o Tribunal não aguarda a elaboração da norma faltante mas cria a solução e implementa diretamente o direito reivindicado na ação. Exemplo foi tomado no Mandado de Injunção nº 721, onde o STF assegurou a uma servidora pública vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social o gozo de benefício de aposentadoria especial nos moldes previstos na legislação que rege o Regime Geral de Previdência Social, visto que encontrava-se ausente a regulamentação do art. 40, § 4º da Constituição. Hipótese do art. 8º, II, da Lei 13.300/2016:

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - **estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.**

Já a **teoria concretista geral** decorre de decisão que formata diretamente a norma ou indica qual norma deva ser aplicada a uma situação, mas com efeitos erga omnes, ultra partes ou para todos. O STF adotou essa vertente no julgamento de três mandados de injunção coletivos (MI 670, 708 e 712), e ao invés de simplesmente declarar a mora do legislador atribuiu, nos casos concretos, a eficácia da lei de greve do setor privado para o exercício do direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, CF), com aplicação em todo o país da Lei nº 7.783/89:

Art. 37.....

.....

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Por fim, a **posição concretista geral intermediária** é adotada quando, em uma decisão tomada em sede de mandado de injunção individual e limitada às partes, a eficácia erga omnes for indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa objeto da impetração do mandado de injunção, nos termos do art. 9º, §1º e § 2º da Lei 13.300/2016:

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.

§ 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.

§ 2º Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator.

De outra quadra, as julgar conjuntamente os **Mandados de Injunção 943, 1.010, 1.074 e 1.090**, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual **a superveniência da lei**, após iniciado o processamento ou julgamento, **não torna prejudicado o Mandado de Injunção**, que pode ser decidido a partir da aplicação ao caso concreto dos parâmetros retirados das normas da nova lei.

Trata-se da aplicação aos casos concretos, que não foram alcançados pela norma nova, dos parâmetros adotados pela legislação superveniente, para viabilizar o exercício do direito pleiteado, retroativamente à data da impetração.

O STF determinou a aplicação dos critérios estabelecidos pela [Lei 12.506/2011](#) — que normatizou o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço — a mandados de injunção, apreciados conjuntamente, em que alegada omissão legislativa dos Presidentes da República e do Congresso Nacional, ante a ausência de regulamentação do art. 7º, XXI, da CF (“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: ... XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei”).



Fique ligado!

Outra dica valiosa: **não existe referência a mandado de injunção coletivo na Constituição Federal**. Contudo, o Supremo Tribunal Federal havia firmado entendimento de que as entidades legitimadas à impetração do **mandado de segurança coletivo** (nos termos da CF/88, art. 5º, LXX) podem, também, impetrar **mandado de injunção coletivo** ([MI 20/DF, rel. Min. Celso de Mello, 19.05.1994](#)).

Essa questão ficou definitivamente resolvida com a edição da [Lei 13.300, de 23 de junho de 2016](#), que disciplina o processamento e o julgamento dos **mandados de injunção individual e coletivo**, cujos pontos principais vamos analisar abaixo:

A Lei foi aprovada com a esperança de **traçar limites adequados** à atuação jurisdicional dos Tribunais na missão de suprir a mora legislativa, sem interferir diretamente ou limitar a atuação do Poder Legislativo. Não se trata de tarefa simples. De um lado, o jurisdicionado, o cidadão, que necessita ver regulamentado direito ou liberdade constitucional ligado à nacionalidade, à soberania e à cidadania; de outra borda, o Legislador, que atua mediante e conforme as injunções políticas do momento, sem se dar conta, por vezes, da mora em regulamentar aqueles direitos. E se o legislador é omissor, há necessidade de um agulhão externo que o inste a legislar.

Estabelece o art. 2º da Lei, a exemplo do inciso LXXI, do art. 5º, da CF, que o mandado de injunção será concedido sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Considera-se **parcial** a regulamentação quando forem **insuficientes** as normas editadas pelo órgão legislador competente (parágrafo único do art. 2º). **Cuidado com esses conceitos que certamente irão aparecer nas provas daqui por diante!**

A nova Lei manteve a aplicação do **rito sumário semelhante ao do mandado de segurança**, conforme já utilizado pela jurisprudência do STF. A este rito sumário, foi incorporada ainda vertente mais hodierna do Supremo no sentido de que o mandado de injunção não se limita a recomendar ou provocar a ação do legislador:

- a) Seguindo a tendência **concretista**, quando necessário, as decisões deverão garantir **o exercício e a própria satisfação** do direito, liberdade ou prerrogativa reclamada.
- b) De outras vezes as decisões serão revestidas de eficácia **pro futuro**, com a possibilidade de ajustes em virtude de modificações supervenientes do estado de fato ou de direito;
- c) as decisões em mandado de injunção terão vocação natural **expansiva** para outras situações análogas, o que é imposto pelo princípio constitucional da isonomia.
- d) As decisões em sede de injunção deverão, via de regra, ter **eficácia temporal limitada**, uma vez que o objetivo colimado é o da edição da norma regulamentadora editada pelo Poder Legislativo.

Os **legitimados ativos** para impetração do mandado de injunção são todas as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas albergadas pelo referido instrumento, e como impetrados, o Poder, o Órgão ou autoridade com prerrogativa ou atribuição para editar a norma

regulamentadora (art. 3º).

Reconhecido pelo STF o estado de mora legislativa será determinada a injunção para (art. 8º):

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

O parágrafo único do art. 8º acrescenta ainda que a determinação do inciso I será dispensada quando comprovado que o impetrado **deixou de atender**, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para edição da norma.

Já o art. 9º prevê que a eficácia da decisão é limitada às partes, produzindo efeitos até a edição da norma regulamentadora. Isso não impede a atribuição de eficácia **ultra partes** ou **erga omnes** da sentença, pois como qualquer ato de Estado, a sentença tem autoridade de produzir efeitos inclusive com relação a terceiros, quando tal providência **for indispensável ao exercício** do direito, liberdade ou prerrogativa almejados. Naturalmente, aqueles terceiros protegidos pela coisa julgada, poderão defender-se de tais efeitos por meio de ação própria (art. 9º, § 1º).

O art. 10 prevê a possibilidade de **revisão** da decisão, sem prejuízo dos efeitos já consumados, a pedido de qualquer interessado, desde que obviamente demonstre o interesse processual, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstância de fato ou de direito.

A Lei incorporou definitivamente o **mandado de injunção coletivo**, destinado a proteger direitos, liberdades e prerrogativas indicando como titulares de **legitimação ativa** (art. 12):

a) **Ministério Público**, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; na prática, o Ministério Público poderá sempre impetrar o remédio,

b) **partidos políticos com representação no Congresso Nacional**. Mas aqui ele funciona como **legitimado especial**, pois poderá impetrar o mandado apenas para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

c) **organizações sindicais, de classe e associações**, estas últimas legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Aqui também funcionam como legitimados especiais;

d) **Defensoria Pública**, para defesa dos direitos humanos e direitos individuais e coletivos dos necessitados. Aqui, a Lei acaba **expandindo o objeto** do mandado de injunção, indicado no art. 2º, para abranger os direitos humanos e os direitos individuais e coletivos dos socialmente vulneráveis, indiscriminadamente.

O parágrafo segundo do art. 12 esclarece que direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma **coletividade indeterminada** de pessoas **ou determinada por grupo, classe ou categoria**.

No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente **às partes** integrantes da coletividade ou grupo substituídos pelo impetrante, o que não impede a atribuição de eficácia **ultra partes** ou **erga omnes**, quando isso for indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa objeto da impetração (art. 13), da mesma forma que o mandado individual.

Ainda segundo o parágrafo único do art. 13, a impetração do mandado de injunção coletivo **não induz litispendência** em relação a eventuais mandados individuais, cujos processos permanecem seguindo, entretanto, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante individual que **não requerer a desistência** de sua demanda no prazo de 30 dias a contar da ciência documentada da impetração coletiva. Nesse caso, fica ao alvedrio do impetrante, aguardar a decisão individual ou seguir a ação coletiva, abandonando aquela.

Por fim, em seu art. 14, a Lei manda aplicar **subsidiariamente** as disposições da Lei do **Mandado de Segurança** (Lei 12.016/2009 e do **Código de Processo Civil** (Lei 13.105/2015).

Os pronunciamentos do Supremo são reiterados sobre a **impossibilidade** de se implementar **liminar em mandado de injunção** (MI 542). Descabe, igualmente, a interposição de agravo regimental contra despacho que indefere a medida cauteladora, bem como o ajuizamento de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de liminar (AgR-AC 124)

Mais um detalhe importante: você já deve ter notado, principalmente se andou dando uma olhada em controle de constitucionalidade, a semelhança entre o **mandado de injunção** e a **ação direta de inconstitucionalidade por omissão**, prevista no art. 103, § 3º, da CF.

As duas ações têm por objetivo suprir uma lacuna legislativa, por inércia do legislador diante do comando constitucional para edição da norma regulamentadora. Contudo, distinguem-se, fundamentalmente, pelo seguinte:

Mandado de Injunção	ADI por Omissão
É utilizado para solução de um caso concreto, para atendimento a um direito subjetivo impedido pela inércia do legislador	É proposta no controle abstrato, em tese, sem necessidade de uma violação concreta de um direito subjetivo, individual
Pode ser intentando por qualquer pessoa, física ou jurídica, impedida de exercer determinado direito constitucional, pela falta da norma regulamentadora	Só pode ser proposta pelos legitimados para propositura da ADI, indicados no art. 103, I a IX, da CF
Pode ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (art. 121, § 4º, V), pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "h") ou pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "q"), no plano federal ou pelo TJ no âmbito estadual	A competência é exclusiva do STF, no âmbito federal (art. 102, I, "a") ou pelo TJ no âmbito estadual

Nos termos da Constituição Federal (art. 102, I, "q"), cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.

Já consoante o art. 102, II, "a", cabe ao STF julgar, em recurso ordinário, o *habeas corpus*, o mandado de segurança, o *habeas data* e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

Já nos termos do art. 105, I, "h" da CF, cabe ao STJ processar e julgar o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, **excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal**;

Segundo firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado evidencia o **não cabimento do mandado de injunção**, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de direito constitucionalmente

assegurado. O STF firmou essa tese, dentre outros julgados, ao se deparar com a constitucionalidade da Lei Complementar 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, a qual **foi recepcionada** pela Constituição da República de 1988. Desse modo, o Supremo assentou a **inexistência da lacuna legislativa** necessária ao cabimento do mandado de injunção (**MI 2.180-ED-ED, rel. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.4.2011; MI 2.518-AgR, rel. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 13.5.2011**).

Segundo o STF e o STJ, a Justiça Federal detém competência geral para as causas em que sejam partes a União (STJ MI 193) e seus órgãos (STF MI 193), entidade autárquica federal, como, por exemplo, o Banco Central (STF MI-QO 571) e a ANATEL (STJ MI 174) ou empresa pública federal, salvo quando haja circunstância especial ou que atraia a jurisdição de um dos dois órgãos judiciais de sobreposição, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça.

A regra constitucional de competência do Superior de Justiça, conforme a alínea “h” do artigo 105, I, da CF, reduz-se a hipóteses excepcionais (STJ MI 571), como é o caso, por exemplo, das impetrações dirigidas contra omissão normativa de Ministro de Estado (STJ AgR-MI 185) ou relacionadas às greves de servidores públicos de âmbito nacional ou que abranjam mais de uma região da Justiça Federal.

Não é cabível o mandado de injunção se a Constituição Federal outorga **mera faculdade** ao legislador para regulamentar direito previsto em algum de seus dispositivos, conforme assentado pelo STF:

"Tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não a exercitou, não há direito constitucional já criado, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora" (**MI 444 QO, rel. min. Sydney Sanches, julg. 29/9/1994, Plenário**).



Veja como foi cobrado!

(CESPE/ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO/2013) Compete ao STF processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do TCU.

CERTO. Questão interessante, ligada também ao capítulo do Poder Judiciário e que estabelece a competência primordial do Supremo para o julgamento do MI. Reza o art. 102, I, *q*, da Constituição, que é da competência do STF *o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal*;

(QUADRIX/FISCAL CRO-DF/2020) Em relação ao mandado de injunção, a teoria concretista individual intermediária dispõe que a decisão tomada diante de omissão legislativa implementa diretamente o direito reivindicado pelo autor da ação.

Errado. A posição concretista individual intermediária manifesta-se quando o STF determina a edição da norma faltante, estabelecendo prazo para a feitura da lei. Exaurido o prazo permanecendo a inércia do legislador, o autor passa a ter assegurado o seu direito individual, independentemente da supressão da inércia legislativa. É o que determina inclusive o art. 8º, da Lei 13.300/2016:

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

A teoria versada no enunciado da questão é a teoria concretista individual, na qual o Tribunal não aguarda a elaboração da norma faltante mas cria a solução e implementa diretamente o direito reivindicado na ação. Exemplo foi tomado no Mandado de Injunção nº 721, onde o STF assegurou a uma servidora pública vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social o gozo de benefício de aposentadoria especial nos moldes previstos na legislação que rege o Regime Geral de Previdência Social, visto que encontrava-se ausente a regulamentação do art. 40, § 4º da Constituição.

Resumo

Mandado de Injunção – Lei 13.300/2016

Finalidade

- Suprir a **falta total ou parcial de norma regulamentadora** que inviabilize o exercício de:
 - Direitos e liberdades constitucionais
 - Prerrogativas inerentes à **nacionalidade, soberania e cidadania**

Natureza

- Ação de **controle concreto** de constitucionalidade por omissão
- Concretiza direito individual ou coletivo afetado por omissão legislativa

Conceito de Omissão

- **Total:** ausência absoluta de norma
- **Parcial:** norma insuficiente para garantir o exercício do direito (Art. 2º, parágrafo único)

Rito Processual

- Aplica-se rito **sumaríssimo** semelhante ao do mandado de segurança
- Lei 13.300/2016 é subsidiada pela:
 - Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009)
 - Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)

Atuação Judicial e Efeitos da Decisão

- **Tendência concretista (Art. 8º):**
 - O Judiciário pode:
 - a) Garantir diretamente o exercício do direito (teoria concretista individual)
 - b) Estabelecer prazo para edição da norma e regras provisórias
 - c) Atribuir **eficácia pro futuro**
 - d) Decisão com **eficácia limitada no tempo**, até que o Legislativo edite a norma
 - e) Reconhecer efeitos **expansivos para casos análogos** (isonomia)
- **Eficácia da decisão:**

- **Via de regra:** limitada às partes
- Pode ter **efeitos ultra partes ou erga omnes**, se necessário ao exercício do direito (Art. 9º)
- **Possibilidade de revisão:**
 - Quando houver mudanças **relevantes** de fato ou de direito (Art. 10)

👥 Legitimidade Ativa (Art. 3º e Art. 12)

- **Mandado de Injunção Individual:**
 - Qualquer pessoa física ou jurídica que alegue ser titular de direito afetado por omissão legislativa
- **Mandado de Injunção Coletivo:**
 - Ministério Público
 - Partidos políticos com representação no Congresso Nacional
 - Sindicatos, entidades de classe e associações (com mais de 1 ano de funcionamento)
 - Defensoria Pública (para tutela de direitos humanos e dos necessitados)

👤 Legitimado Passivo (Impetrado)

- Poder, órgão ou autoridade com competência para **editar a norma faltante**

📌 Competência para Julgamento

- **Supremo Tribunal Federal (STF):**
 - Quando a omissão for de:
 - Presidente da República
 - Congresso Nacional / Senado / Câmara
 - Mesas das Casas Legislativas
 - TCU
 - Tribunais Superiores
 - Próprio STF (Art. 102, I, "q", CF)
- **Superior Tribunal de Justiça (STJ):**
 - Quando a omissão for de:
 - Autoridades ou órgãos federais (administração direta e indireta)
 - Excetuados os casos de competência do STF ou da Justiça especializada (Art. 105, I, "h", CF)
- **Justiça Federal:**
 - Quando envolver autarquias ou empresas públicas federais (ex: BACEN, ANATEL)

❌ Hipóteses de Inadmissibilidade

- Já existe norma regulamentadora aplicável (ex: LC 51/85 para aposentadoria de policiais)
- Quando a CF apenas **faculta** a edição da norma (não há direito subjetivo criado)

⚖️ Diferenças entre Mandado de Injunção e ADI por Omissão

📌 Objeto

- Mandado de Injunção: omissão legislativa que impede o exercício de um direito **concreto**
- **ADI por Omissão:** omissão legislativa que compromete a **efetividade da norma constitucional**, em **controle abstrato**

📌 Legitimidade Ativa

- **Mandado de Injunção:** qualquer pessoa física ou jurídica, individual ou coletivamente

- **ADI por Omissão:** somente os legitimados do art. 103 da CF (ex: Presidente da República, PGR, partidos políticos com representação no Congresso etc.)

✦ Competência

- **Mandado de Injunção:** depende da autoridade omissa (STF, STJ, TJs, TRFs etc.)
- **ADI por Omissão:** exclusivamente do STF, quando a omissão for em norma federal

✦ Efeitos da Decisão

- **Mandado de Injunção:**
 - Concreta o direito do impetrante
 - Pode ter efeitos **individuais ou coletivos**
- **ADI por Omissão:**
 - Reconhece a omissão e **comunica o órgão competente**
 - STF pode **fixar prazo** para edição da norma, mas **não supre diretamente a omissão**

✦ Finalidade

- **Mandado de Injunção:** garantir o **exercício imediato do direito**
- **ADI por Omissão:** busca **provocar a edição da norma faltante**

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
